

מסורת הש"ס

הדר פרק ששי עירובין

סז.

עין משפט
נר מצוה

לח א מ"י פ"ה מהל'
עירובין הלכה ז
טו"ע א"ח ס"י שפ"ה
ספ"ה ז:
לח ב מ"י שס הל' יג
ומגן שס טו"ע
א"ח ס"י שפ"ה:
ב ג מ"י פ"ה מהל'
עירובין הלכה ז
טו"ע א"ח ס"י שפ"ה:

רב ניסים גאון

במאן רבי אליעזר דאמר
אין צריך לבטל רשות לכל
אחד ואחד, אמר כי קא
אמינא רבנן. עיקר דבריו
שלי, אליעזר בסוף פרק
עושין פסין, דתנן אמר ר'
אליעזר שמעתי מר'
אליעזר שאפי' היא כבדת
כור, וכן שמעתי ממנו
אשר חצר ששכח אחד
מנו ולא עירב ביתו אסור
מלהכניס ומלהוציא לו
והוא. ופירקין לא קשיא
הא ר' אליעזר הוא רבנן,
שכחמנא לומר לדברי ר'
אליעזר המבטל רשות
חצרו לרשות ביתו נמי
ביטל. לרבנן המבטל
רשות חצרו לרשות ביתו
לא ביטל.

רבנו חננאל

רב חסדא כי הוה פגע
בב ששת הור' (מתירין)
[מתירין] ופשוטה, כלומר
היה מתירא ממנו שמה
שיאלו ממנו תורה ודורו
בידיה, ורב ששת הור'
(מתירין) [מתירין] כוליה
גופיה מפילפוליה דרב
חסדא, שבא ושלחה, בעא
מיניה רב חסדא מרב ששת
שתי חצירות בשני צידי
רשות הרבים והקיפום גורם
מחיצה בשבת, אליבא דר'
יוחנן דאמר יש ביטול
מחצר לחצר מהו, מחדא
לחצרה הוא דאמר,
דכיון דאיבעי לערובי
מאתמול הוה מצי מערב,
בטולי השתא מצי בטיל.
אבל הכא בהקיפום גורם
מחיצות בשבת דאיבעי
לערובי מאתמול לא מצי
מערב, בטולי השתא נמי
לא מצי מבטל, או דילמא
לא שטא. א"ל אין מבטלין.
תוב בעא מיניה מהו גוי
בשבת מהו, אליבא דר'
יוחנן לא תיבעי לך השתא
שוכרין ומבטלין עבדי להו
בשבת להני תרתי, חדא אי
מבטלין אי לא מיבעיא, כי
תיבעי לך אליבא דשמואל
דאמר אין שוכרין מאי,
תרתי הוא דלא עבדי,
אבל הכא בחצר דהורו
וגוי, ואסר עלייהו גוי
ולא עירובי, דהא אין
עירוב מועיל במקום גוי
בשבת, ונסתלקה רשותו
ונשתתרו ישראלים, מהו
שיבטל אחד רשותו ויהא
האחר מותר לטלטל, א"ל
(אביי) [רב ששת] אני
אומר מבטלין, והמנונא
אומר אין מבטלין, אמר
רב יהודה אמר שמואל
גוי שיש לו אפי' פתח
ד' טפחים על ד' טפחים
פתוח מחצירו לבקעה,
כבר סילק רשותו מכל
המכור, ואפילו הוא מכניס
ומוציא גמלים וקרונות כל היום דרך מכור, אלא כעבור דרך הוא חשבו במכור, מאי טעמא בההוא פיתחא דמיהר ליה פני נחא ליה.

שכח אחד מבני חיצונה וא"א עירב עמהו. זהא מודה שמואל
דמבטלין בני חיצונה לבני הפנימית אותו רשות שיש להן
זמון על ידי הרגל עירובן משום דאמרה לתקוני שפתין ולא
לעווי והכי מפרש בשילהי פירקין והא דבעיא ביטול אליבא דר"ע
אמר רבא למילתיה דלא לרבנן בלא

ביטול נמי אמרי לה הפנימית הכי
ועקרה לעירובי משום דמעוותי לה
אכל ר' עקיבא (א) דבעי לבטולי בשילהי
פירקין וכי שכח אחד מן הפנימית
ליכא למימר הכי לבטול לבני פנימית
ותיחוד דשא ותשמע דלא מני למימר
לתקוני שפתין ולא לעווי דבעיא
ביטול שחרי תמילת [העירובין] ע"י בני
הפנימית הוא כלל כל זה לשון הקונט'
וא"ת ורבא מנא ליה דשמואל מוקי
לה כר"ע דבעי ביטול דלמא כרבנן
דשרו לקמן בלא ביטול וי"ל משום
דשמעין ליה לשמואל דאמר אסורין
ומעריבין מבטלין ז' חצירות זו לפני
מזו ולא מתוקם אלא (ב) בכי וא"ת כי
שכח אחד מבני פנימית ולא עירב
ומבטל לבני פנימית אמאי אמאי
חיצונה ואסרה עליהו משום עירוב
המרגילה לתוכה הא אמר לעיל בפרק
מי שהוציאוהו (דף מה:) דלא אמרו
דיורין להחמיר י"ל דהיא דלעיל ליכא
שום פשיעותה אלא הכא הפנימית
פשעה ועומה את עצמה:

במאן ר' א"עזר ב'. לעיל
בשעתין כשנתנו עירובין
בחינוכה ושכח א' מן החיצונה ולא
עירב לא מצי למיפך הכי דלימא
דמצי מבטל בן חיצונה לבני החיצונה
ותימי פנימית ותשחרי בהדיהו דהכא
ליכא דיורי חיצונה בפנימית אלא ע"י
עירוב המרגילה לא חשיב ביטול רשות
מחצר לחצר כיון דמאליהן משתרו בני
חיצונה ע"י שמנטל בן פנימי לבני
פנימית (א) כדכ"ז דאמר אין צריך לבטול
רשות לכל אחד וא' אכל לעיל דפנימית
אוסרת החיצונה ע"י דריסת הרגל
שלה אע"ג דל"ז לבטול לכל אחד ואחד
חשיב ליה ביטול רשות מחצר לחצר:
א"י אומר מבטלין. פ"י בקונטרס
דלא דמא להאיא דלעיל היכא
דאמא נכרי בשבת (א) דהכא אי בעו
מייגר וערובי מאתמול מזו עבדי ורב
המנונא אמר אין מבטלין כיון דאי בעו
לערובי מאתמול לא מנו מערב בלא

שכירות אין ביטול אלא במקום עירוב עד כאן לשון הקונט' ותימה
דלעיל (דף סו.) פשיטא לן היכא דאמא נכרי מאתמול דמבטלין
ואוסרין ומעריבין קרינן ביה דאמר לעיל ואי דאמא נכרי מאתמול
לוגר מאתמול י"ל דסוגיא דלעיל כרז שש דאמר הכא דמבטלין
ומיהו קשה דמשמע הכא דפשיטא לן אפי' לרב שש דתרתיה לא
עבדין ודוקא מהו הא דמבטלין אכל לא מהו דבעי תרתי שכירות
וביטול לא עבדין ולעיל פשיטא לן בדאמא מאתמול דבשבת שוכרין
ומבטלין ודוקא באתא בשבת קאמר שמואל דאין מבטלין ונראה לפרש
דהכא באתא בשבת ומת בשבת איירי וכן משמע הלשון דקאמר כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר אין שוכרין תרתי הוא דלא עבדין ובאתא נכרי
בשבת נחלקו ועל זה מביעא ליה כשמת אי עבדין חדא אי לא וא"ת כי לא מהו חסגי בחדא דביטול לחודיה דהוה יחיד במקום נכרי
וי"ל כדפי' לעיל דלא משחרי דביטול לחודיה כשמתרעה הנכרי לשכור כיון דאם לא היה מתרעה לא היה מותר משום דאם כן בנות תורת
עירוב אי נמי רב חסדא כר' מאיר קבירא ליה דאסר יחיד במקום נכרי ומיהו לפי טעם זה אחרון לא יתכן לומר (א) אליבא דמאן דאמר
אין שוכרין דקאמר (ב) ואי אומר מבטלין היינו שמואל דממה נפשך שמואל סגי דביטול דליהו קאמר הלכה כדכ"ז וקאמר שמואל
לעיל מבטלין ש"מ דאפי' חדא לא עבדין לשמואל אלא היינו ר' אפי' דאמר לעיל לא נשכור: **א"י אומר** אומר שמואל
דבשני בתים אין מבטלין התם ליכא לא אסורין ולא מעריבין שהיא רה"ר מצד יוס אכל הכא אסורין איכא וגם מעריבין עד שזבא
הנכרי א"י גבי שני בתים לא היה לו כח מצד יוס לעשות אותו ביטול עשושה עכשו אכל הכא מצד יוס היה לו כח לבטל:
ישראל

שכח אחד מן החיצונה ולא עירב. זהא מודי שמואל דמבטלי בני
חיצונה לבני פנימית אותו רשות שזכר להן לזמן ע"י הרגל עירובן משום
דאמר לה לתקוני שפתין ולא לעווי והכי מפרש לה בסוף פירקין [נה:]
והאי דבעינן ביטול אליבא דרבי עקיבא אמרה רבא למילתיה דלא
לרבנן בלא ביטול נמי אמרה לה

פנימית הכי ועקרה לה לעירוב משום
דמעוותי זה אכל ר"ע אמר דבעיא
לבטולי בשילהי פירקין [שס:] וכי שכח בן
פנימית ליכא למימר הכי לבטול לבני
פנימית ותיחוד דשא ותשמע (א) דלא מני
למימר לתקוני שפתין ולא לעווי
שחרי תמילת העירוב ע"י בן פנימי
בא: **כמאן ר' א"עזר.** רבא קא
מחדר ליה לרב הונא כמאן קאמרת
למילתך כר"א דאמר אינו צריך כו'.
בשילהי עושין פסין (א) אוקימנא הכי:
מפולפול. חריף וסביר (א) היה ביותר
ועמוק בשאלותיו: והקיפום. סתמו
רה"ר מכאן ומכאן ונשאר לפני ז'
הבתים כעין חצר שהבתים פתוחות
לה: מהו. שביטול זה רשות לזה והיא
מותר להוציא מצינו לכאן דהא קי"ל
בפירקא תניינא (דף ק.) כל מחיצות
הנעשות בשבת בין בשוגג בין במזיד
שמה מחיצה וכ"ס הכא דנכרי עבדה:
אליבא דמאן דאמר אין ביטול רשות
מחצר לחצר. ואוקימנא טעמא משום
דאין אסורין (א) ואין מבטלין ואע"ג דאי
בעו לערובי הוה מעריבין אלמא תרתי
עבדין אסורין ומעריבין: לא חשיב
לך. דכ"ס דהכא לא היה אלא
דלא הוה אסורין זה על זה אמתמול
ולא תורת עירוב היתה לכאן: כי
סביעי לך אליבא דמאן דאמר יש
ביטול ואע"ג דאין אסורין מני מי
אמרין התם הוא דאי בעו לערובי
הוה מעריבין ואע"ג דתרתיה ליכא חדא
מיהא אכלא אכלא הכא דאפילו חדא
ליכא לא או דלמא מנדאחא לא קפיד
אהא נמי לא קפיד: אין מבטלין.
חדא מיהא בעינן: מה נכרי בשבת.
הא נמי בעא מיהא שני ישראלים
ונכרי הדריס בחצר ולא שכרו ולא
עירבו ומת נכרי בשבת מהו לבטול
זה לזה: **אליבא דמ"ד.** לעיל בפרקין
(דף סו.) היכא דאמא נכרי בשבת
שוכרין היינו ואח"כ מבטלין לא תיבעי לך: **השאל פירי עבדין.**
שכירות וביטול חדא מביעא: אי אומר מבטלין. ולא דמא להאיא
דלעיל דהכא אי בעי מייגר וערובי מאתמול מצי עבדי: **והמנונא אמר**
אין מבטלין. כיון דאי בעו ערובי מאתמול לא מצי עבדי בלא
שכירות אין ביטול אלא במקום עירוב: **בשאל נחא ליה.** משום
דאיכא אוריאל טפי מנכרי: **דאופנהא.** ששמה מנכרי ורבו מנכרי:
אפי'

דהכא באתא בשבת ומת בשבת איירי וכן משמע הלשון דקאמר כי תיבעי לך אליבא דמאן דאמר אין שוכרין תרתי הוא דלא עבדין ובאתא נכרי
בשבת נחלקו ועל זה מביעא ליה כשמת אי עבדין חדא אי לא וא"ת כי לא מהו חסגי בחדא דביטול לחודיה דהוה יחיד במקום נכרי
וי"ל כדפי' לעיל דלא משחרי דביטול לחודיה כשמתרעה הנכרי לשכור כיון דאם לא היה מתרעה לא היה מותר משום דאם כן בנות תורת
עירוב אי נמי רב חסדא כר' מאיר קבירא ליה דאסר יחיד במקום נכרי ומיהו לפי טעם זה אחרון לא יתכן לומר (א) אליבא דמאן דאמר
אין שוכרין דקאמר (ב) ואי אומר מבטלין היינו שמואל דממה נפשך שמואל סגי דביטול דליהו קאמר הלכה כדכ"ז וקאמר שמואל
לעיל מבטלין ש"מ דאפי' חדא לא עבדין לשמואל אלא היינו ר' אפי' דאמר לעיל לא נשכור: **א"י אומר** אומר שמואל
דבשני בתים אין מבטלין התם ליכא לא אסורין ולא מעריבין שהיא רה"ר מצד יוס אכל הכא אסורין איכא וגם מעריבין עד שזבא
הנכרי א"י גבי שני בתים לא היה לו כח מצד יוס לעשות אותו ביטול עשושה עכשו אכל הכא מצד יוס היה לו כח לבטל:
ישראל

(א) [גיר' הערוך מרשם],
(ב) [לעיל סו:] לקמן סה.
ע"ה: (א) [שם], (ד) [לעיל
סו:], (ס) [שם], וסביר,
(ו) [לעיל סו:], (ז) ר"ל
לקיפום נכרי דמאן לא
עבדין. רלמ"מ, (ח) ש"ל
מ"ו ע"י רש"י,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שכת וכו'
ותיחוד דשא ותשמע, י"ב
ס"א מבטל חצור פנימית
רשומה: (ב) ד"ה א"ל
וכי דאין אסורין א"ל
מבטלין: (ג) תוס' ד"ה שכת
וכי אכל ר' עקיבא אמר
בשילהי פירקין דבעי
לבטולי וכו' שכת:
(ד) ב"ד ולא מתוקם אלא
כר' עקיבא וא"ת:
(ה) ד"ה כמאן וכו' לבני
פנימית לר' אליעזר
דאמר: (ו) ד"ה א"ל חומר
וכי דלעיל היכא דאמא ע"ג
בשבת, י"ב וקשה לו לפי'
דחוספות חיו מפרשים לה
שפירש"י וי"ל דלא דלעיל
פ"י היינו על היכא דאמא
ע"ג בשבת דא"כ הי' לך
למך בקיור משום דאם
תמי ודאם חצר כבדת
על דאמא בעלמא דאמא
פשוט דמותר [ע"כ נראה
דמה שפירש רש"י] ולא דמי
להאיא דלעיל קא' להאיכא
דכא ע"ג והקיפום מחיצה
בשבת דאין מבטלין התם
ג"כ אינו אלא חדא וסביר
שקשה התוס' לקמן בדבריו
שאלח זה ועל זה מייגר רש"י
דהכא אי בעי מייגר וערובי
מאתמול מצי עבדי ר"ל
דרש"י פ"י ג"כ היכא דאמא
ע"ג בשבת והא דקאמר אי
בעי מייגר וערובי מאתמול
פ"י אי הוה כן שאלן כי לעיל
מאתמול מהו שאלן מי
דמאתמול לא הוה מחיצה
כלל ובענין זה כתב התוס'
לעיל דף ק' כד"ה ואי דאמא
וכי דאם ע"ג על דלא ר"ה
הטרי להשכיר מאתמול
אחרי מעריבין קרינא ביה
דאם היה כותה הע"ג היו
יכולין לערב ה"ה הכא נמי
משום דנאף הוה ב"ה הע"ג
מאתמול היו יכולין להשכיר
ולערב מצי מייגר וערובי
מאתמול קרינא ביה:
(ו) ב"ד א"ל יתכן למר כי
תבעי לך אליבא דמאן
דאמר אין שוכרין
דהיינו שמואל כ"ל ומת
דקאמר אי חומר מבטלין
נמחק:

גליון הש"ס

גמ' ב' קאמינא ארבעין
דאמרי צריך לבטל. ע"ב
לקמן סה ע"כ תוס' ד"ה
רב אשי: